

【담보부채권 이중경매 신청 불철저】

- 「인수채권정리업무규정」 제57조에 따르면 제3자가 공사의 담보 물건에 경매신청을 하였을 때 먼저 개시결정한 경매신청이 취하되거나 그 절차가 취소 또는 중지될 우려가 있는 경우에는 공사도 경매신청을 하도록 되어 있음
- 그런데 2021. 2. 25. 인수한 담보부채권 ㉠㉠화재보험 2021-X (채무자 ㉡㉡㉡)의 경우 공사보다 후순위 가압류권자인 ㉢㉢㉢ 캐피탈이 2021. 2. 17. 경매신청(㉣㉣지법 2021타경XXXXX)한 상태로 인수한 것으로
- 1차 매각기일에 유찰될 경우 2차 매각기일의 매각예정가격이 경매집행비용과 선순위인 공사채권(근저당 78.4백만 원) 합계액 보다 적어 경매신청 채권자 배당없음을 이유로 경매가 기각될 수 있으므로 이중경매 신청을 검토하도록 **현지시정*** 조치

* 채무자는 파산·면책결정되어 채무조정 대상도 아님